

Pilotvereinbarung: kostenloser Test der Besucherzählung „CountVision“

zwischen

_____, _____, vertreten durch
_____ – nachfolgend „Betrieb“ –

und

_____, _____, _____,
_____ – nachfolgend „Anbieter“ –

1. Gegenstand

Der Anbieter stellt dem Betrieb die Software CountVision für einen Test zur Verfügung. Die Software zählt anhand von Kamerabildern Personen (ggf. Fahrzeuge), die festgelegte Linien überqueren, sowie die Belegung und Aufenthaltsdauer in festgelegten Bereichen. Standort:

_____. Anzahl Kameras: _____.

Kamera	Ort / erfasster Bereich	Was gezählt wird
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

2. Dauer und Kosten

Der Pilot läuft vom _____ bis zum _____ (ca. 1 Monat). Er ist für den Betrieb **kostenlos**. Beide Seiten können ihn jederzeit ohne Angabe von Gründen formlos (auch per E-Mail) beenden. Nach dem Ende entsteht keine Pflicht, das Produkt zu kaufen.

3. Was die Software tut – und was nicht

- Die Bilder werden auf einem Gerät vor Ort (Laptop oder Mini-PC) in Echtzeit ausgewertet und **nicht gespeichert**. Es werden keine Bilder ins Internet übertragen.
- Gespeichert werden nur Zählwerte und Zeitpunkte ohne Personenbezug (siehe Datenschutzhinweis).
- Keine Gesichtserkennung, keine Identifizierung, keine Wiedererkennung, keine Tonaufnahme.
- Die Software dient **nicht** der Überwachung oder Leistungskontrolle von Beschäftigten.
- Die Zahlen sind Messwerte mit Fehlern (z. B. bei Gedränge, Dunkelheit, Verdeckung). Sie sind während des Pilots nicht als geprüfte Zahlen für Abrechnungen, Mieten oder Behörden geeignet.

4. Rollen nach Datenschutzrecht

Der Betrieb ist Verantwortlicher (Art. 4 Nr. 7 DSGVO), denn er entscheidet über den Einsatz in seinen Räumen. Der Anbieter verarbeitet die Kamerabilder nur nach Weisung des Betriebs als

Auftragsverarbeiter. Dazu schließen die Parteien zusätzlich den **Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV)** nach Art. 28 DSGVO.

5. Aufgaben des Betriebs

- Hinweisschilder vor dem erfassten Bereich gut sichtbar anbringen und den Datenschutzhinweis bereithalten (Vorlagen stellt der Anbieter).
- Beschäftigte vor dem Start informieren. Falls ein Betriebsrat besteht (Nein / _____), ihn vor dem Start beteiligen (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG).
- Prüfen, ob eine Datenschutz-Folgenabschätzung (Art. 35 DSGVO) nötig ist; die Kurzvorlage nutzen und ggf. die/den Datenschutzbeauftragte/n einbeziehen.
- Kameras nur auf Kunden- bzw. Verkehrsflächen richten – nie auf Toiletten, Umkleiden, Pausenräume, Arbeitsplätze von Beschäftigten oder auf öffentlichen Grund außerhalb des Betriebs.
- Strom und – falls nötig – Netzwerkzugang für das Zählgerät bereitstellen.

6. Aufgaben des Anbieters

- Einrichtung, Wartung und Abbau des Zählgeräts; Unterstützung bei Fragen.
- Wöchentlicher Kurzbericht mit den Zahlen; am Ende ein Abschlussbericht.
- Einhaltung der im AVV vereinbarten technischen und organisatorischen Maßnahmen.

7. Daten am Ende des Pilots

Der Betrieb erhält die Zählwerte als Tabelle (CSV) und Bericht. Danach löscht der Anbieter die Daten vom Zählgerät innerhalb von 14 Tagen und bestätigt die Löschung schriftlich, sofern der Betrieb nichts anderes wünscht. Eigentum an Kameras und Geräten bleibt unverändert.

8. Rückmeldung und Referenz

Der Betrieb gibt am Ende eine kurze Rückmeldung (ca. 20 Minuten Gespräch). Zusätzlich (bitte ankreuzen):

- ☐ Der Anbieter darf den Betrieb als Pilotkunden **namentlich** nennen (z. B. auf der Website).
- ☐ Der Anbieter darf **anonymisierte** Ergebnisse (ohne Namen des Betriebs) in einer Fallstudie zeigen.
- ☐ Der Anbieter darf ein Foto der Kamera-Montage zeigen (ohne Personen).

Ohne Kreuz gilt: keine Nennung, keine Fallstudie, kein Foto. Die Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.

9. Haftung

Der Pilot ist ein kostenloser Test. Der Anbieter haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; die Haftung nach der DSGVO bleibt unberührt. Die Software wird „wie besehen“ bereitgestellt.

10. Sonstiges

Änderungen bedürfen der Textform (E-Mail genügt). Es gilt deutsches Recht.

Ort, Datum: _____

Unterschrift Betrieb (_____)

Ort, Datum: _____

Unterschrift Anbieter (_____)
